

ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി

സിവിൽ അപ്പേൽ അധികാരപരിധി

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 6292/2021

(SLP(C) നമ്പർ 29856/2019-ൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ചത്)

വത്സൻ പി.

..... അപ്പീൽ വാദി(കൾ)

Versus

കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും

..... എതിർകക്ഷി(കൾ)

വിധിന്യായം

A.S. Bopanna,J.

1. കേരള ഹൈക്കോടതി, എറണാകുളം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് OP (KAT) നമ്പർ.468/2019 കേരള സംസ്ഥാനവും മറ്റുള്ളവരും V. വത്സൻ പി. എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള കേസിൽ പാസാക്കിയ 21.05.2019-ലെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പീലിൽ അപ്പീൽവാദി ഈ കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലൂടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഒപി അനുവദിക്കുകയും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ, തിരുവനന്തപുരം (ചുരുക്കത്തിൽ 'കെഎടി') പാസാക്കിയ ഒ.എ.നം.975/2015 ലെ 14.11.2016 ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലൂടെ അനുവദനീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർവീസിലെ സേവന ഇടമുറിവ് ഒഴിവാക്കി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കെഎടി അനുവദിച്ചിരുന്നു.

2. ഈ കാലയളവിൽ 05.02.1974 മുതൽ 31.05.1984 വരെ അപ്പീൽവാദി ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് തർക്കമില്ലാത്ത വസ്തുത. അപ്പീൽവാദി 04.06.1984-ന് കേരളത്തിലെ സ്റ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൽ (ചുരുക്കത്തിൽ 'സിൽക്ക്') എഞ്ചിനീയറായി ചേർന്നു. പ്രസ്തുത സിൽക്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് (ചുരുക്കത്തിൽ 'പി സി യു'). 31.05.1987 വരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്ന്, പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന, അപ്പീൽവാദി 31.05.1987-ന് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ചേർന്നു. ഏകദേശം 19 വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം, വിരമിക്കൽ പ്രായമായപ്പോൾ, 30.06.2006-ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു.

3. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തർക്കവിഷയം ഉടലെടുത്തത് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപ്പീൽവാദി 05.02.1974 നും 31.05.1984 നും ഇടയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന ടെലികോം വകുപ്പിൽ നൽകിയ 10 വർഷത്തെ സേവനത്തിന്റെ കണക്കും പരിഗണിക്കണമെന്ന് അപ്പീൽവാദി അവകാശവാദമുന്നയിച്ചതോടെയാണ്. 26.07.2006 ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രകാരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ എന്നാൽ സെൻട്രൽ സർവീസ്, സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സേവന ഇടമുറിവ് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമാണ് മുതൽ അറിയിച്ചു, ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം, പെൻഷന്റെ യോഗ്യതാ സേവനമായി കേന്ദ്ര സർവീസിനെ കണക്കാക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ, പ്രസ്തുത സേവന ഇടമുറിവ് അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പീൽവാദി 23.09.2006-ൽ സർക്കാരിന് ഒരു നിവേദനം നൽകി. 12.02.2007 ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസ്തുത അപേക്ഷ നിരസിച്ചെങ്കിലും, അത് യുക്തിരഹിതമായ ഉത്തരവിലൂടെയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ അത് റദ്ദാക്കുകയും വിഷയം

പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരമൊരു പുനഃപരിശോധനയിൽ, സേവന ഇടമുറിവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പീൽവാദി നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, രണ്ട് നിയമനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സേവന ഇടമുറിവ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പ്രവേശന കാലത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രതിപാദിച്ച റൂൾ 29 (ബി) കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗം III ആയിരുന്നു (ചുരുക്കത്തിൽ 'കെഎസ്ആർ').

4. അപ്പീൽവാദിയുടെ സാൻഡ്വിച്ച് പിരീഡ് പൂർണ്ണമായും ചേർന്നിരുന്ന 'സിൽക്ക്', സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിരുന്നു, അതിനാൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് 'സിൽക്ക്' മുതലുള്ള തീരുമാനം, പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപ്പീൽവാദി 17.09.2014-ന് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, കേരള സംസ്ഥാന സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ (ചുരുക്കത്തിൽ 'കെഎസ് & എസ്എസ്ആർ') 32-ാം ഭാഗം ചട്ടം 39-ന് കീഴിലുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിക്കാൻ അപ്പീൽവാദി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും 21.05.2015 ലെ അറിയിപ്പ് മുഖേന അപ്പീൽവാദി നൽകിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളി. അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിൽ അസംതൃപ്തനായ അപ്പീൽവാദി നം.975/2015 ആയി കെ.എ.ടി.യെ സമീപിച്ചു.

5. മാത്രമല്ല കെ.എ.ടി, ചട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പ്രസക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ പരമ്പരയും, വിശദമായ വിശകലനം നടത്തി അപ്പീൽവാദിക്കു ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹത നൽകുകയും അതനുസരിച്ച് അപേക്ഷ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് തൊഴിലവസരങ്ങളിലും സേവനത്തിന്റെ തുടർച്ച നൽകുന്നതിന് 'സിൾക്കിലെ'

സേവന കാലയളവ് ഒരു വിച്ഛേദിക്കുന്ന കാലയളവായി അംഗീകരിക്കണമെന്നതാണ് ആവശ്യകതയെന്ന് കെഎടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അങ്ങനെ, 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി, ആവശ്യപ്പെട്ട അവകാശം ശരിവച്ചു. മറുവശത്ത്, 'സിൽക്കിൽ' താൻ ചെയ്ത സേവനവും പെൻഷൻ അർഹിക്കുന്ന സേവനമായി കണക്കാക്കാൻ അപ്പീൽവാദി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇളവ് നിരസിച്ചത്. ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നൽകിയ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അപ്പീൽവാദി അത് കണക്കാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കണം. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പരിഗണിക്കാതെ കെഎടി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇങ്ങനെ ബാധിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഈ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

6. അപ്പീൽവാദിക്കു വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ പി.വി. സുരേന്ദ്രനാഥ്, എതിർകക്ഷിക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ സി.കെ. ശശി എന്നിവരെ കേൾക്കുകയും അപ്പീൽ പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.

7. വിഷയം പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിന്, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനം ആയി അപ്പീൽവാദി 05.02.1974 മുതൽ 31.05.1984 വരെ ടെലികോം വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പീൽവാദി അതിനുശേഷം 31.05.1987 മുതൽ 30.06.2006-ന് വിരമിക്കൽ പ്രായമാകുന്നത് വരെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു. പ്രസ്തുത സേവനവും പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനമാണ്. ഇടക്കാലത്തു, 04.06.1984 മുതൽ 30.05.1987 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ 'സിൽക്ക്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പീൽവാദി ജോലി

ചെയ്തു, അതിൽ നൽകിയ സേവനം പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനമല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രസ്തുത സേവന കാലയളവ്, അപ്പീൽവാദി നൽകുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പെൻഷൻ സേവനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനത്തിന്റെ ഒരാറ്റ ബ്ലോക്ക് നൽകുന്നതിന് ഇതിൽ ഇളവുനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

8. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അപ്പീൽവാദി 'സിൽക്കിൽ' നൽകിയ പെൻഷൻ പറ്റാത്ത സേവനവും കണക്കാക്കേണ്ടതല്ല, ഹൈക്കോടതി അനുമാനിക്കുന്ന പെൻഷനറി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് 05.02.1974 മുതൽ 30.06.2006 വരെയുള്ള മുഴുവൻ സേവനവും പരിഗണിക്കണമെന്നതാണ് അപ്പീൽവാദിയുടെ കാര്യം എന്നതും പരിപേക്ഷ്യത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറുവശത്ത്, അപ്പീൽവാദി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 'സിൽക്കിൽ' നൽകിയ സേവനത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും 04.06.1984 ചെയ്യുക മുതൽ 31.05.1987 വരെയുള്ള കാലയളവ് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും മറ്റേതു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കീഴിൽ ആണെങ്കിലും പെൻഷൻ അർഹിക്കുന്ന രണ്ട് സേവനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സേവന ഇടമുറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ഛേദമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളവുനൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. 05.02.1974 നും 31.05.1984 നും ഇടയിലുള്ള സേവനവും കൂടാതെ, 31.05.1987 മുതൽ 30.06.2006 വരെയുള്ള സേവനവും 04.06.1984 മുതൽ 30.05.1987 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒഴികെ പെൻഷൻ അർഹിക്കുന്ന മൊത്തം സേവന വർഷങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നതിനാണ് അപ്പീൽവാദി നൽകിയ ക്ലെയിമിന്റെ ആകെത്തുകയും സാരാംശവും.

9. സംസ്ഥാനം നൽകിയ പരിഗണനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരന്റെ അവകാശവാദം സർക്കാർ നിരാകരിക്കുന്നു, രണ്ട് നിയമനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള

സേവന ഇടമുറിവ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ ജോയ്നിങ് ടൈമിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുൻകാല സർവീസിന്റെ ആനുകൂല്യം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ചട്ടം വ്യക്തമാണെന്ന് വാദിക്കാൻ എതിർകക്ഷിക്കുള്ള അഭിഭാഷകൻ കെഎസ്ആർ ചട്ടം 29, പാർട്ട് III പരാമർശിച്ചു. പ്രസ്തുത ചട്ടം ഇപ്രകാരം വായിക്കാം :

“ചട്ടം 29 ഭാഗം III കെ.എസ്.ആർ

29. രാജിയും പിരിച്ചുവിടലും. (എ) പൊതുസേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജി അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യൽ, മുൻകാല സേവനത്തിന്റെ നഷ്ടം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

(ബി) പൊതുസേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജിയായി കണക്കാക്കാത്ത മറ്റൊരു തസ്തികയിൽ ചേരുന്നതിനു ഒരു തസ്തികയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്നത് .

കുറിപ്പ്: രണ്ട് നിയമനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സേവന ഇടമുറിവ്, സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്കും പൊതു അവധിദിനങ്ങൾക്കും കീഴിൽ അനുവദനീയമായ ജോയ്നിങ് ടൈമിലും കവിയാൻ പാടില്ല”.

10. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചട്ടം, ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ ആയി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നിയമനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സേവന ഇടമുറിവ്, ജോയ്നിങ് ടൈമിലും വളരെ കൂടുതലായതിനാലും ആ ഇടവേള പെൻഷൻ രഹിത തൊഴിൽ ആയതു കാരണമായും അപ്പീൽവാദിക്ക് എതിരായി തർക്കവിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം സേവന ഇടമുറിവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ ലഭ്യതയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ, ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീതിപൂർവകവും നീതിയുക്തവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭ്യമായ അധികാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ,

അപ്പീൽവാദിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകൻ കെഎസ്, എസ്എസ്ആർ ഭാഗം II ലെ ചട്ടം 39 പരാമർശിച്ചു. അത് സേവനത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അനുകൂലമാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം:

"ചട്ടം 39 ഭാഗം III കെ.എസ്. & എസ്.എസ്. ആർ

39. ഈ നിയമങ്ങളിലോ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങളിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ചട്ടങ്ങളിലോ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലോ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ സിവിൽ ശേഷിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെയോ നിയമന വിഷയം, സർക്കാരിന് നീതി ന്യായങ്ങൾ പാലിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് :

എന്നാൽ, അത്തരം നിയമങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ കാര്യത്തിൽ ബാധകമാണെങ്കിൽ, ആ കേസ് അവനോ അവർക്കോ ആ നിയമങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

ഈ ഭേദഗതി 1958 ഡിസംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി കണക്കാക്കും.

11. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അപ്പീൽവാദിയുടെ പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചതിനാൽ, അപ്പീൽവാദിക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ പരാമർശിച്ച 12.11.2002 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.. 12.11.2002-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ

പ്രസക്തഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം:

"സർക്കാർ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു, മുൻ സർവീസിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ/ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിട്ടുപോയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ മുൻ തൊഴിൽദാതാവ് ആനുപാതികമായ പെൻഷനറി ബാധ്യതയുടെ വിഹിതം സേവന - വിഹിത അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പിലെ സേവനത്തോടൊപ്പം മുൻകൂർ സേവനം എല്ലാ പെൻഷനറി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പുകളുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം കണക്കാക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നു.

ഈ ഉത്തരവിന്റെ തീയതി മുതൽ മാത്രമേ ഈ ഉത്തരവുകൾ സാമ്പത്തിക പ്രാബല്യം ഉൾപ്പെടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ, മറ്റുതരത്തിൽ തീർപ്പാക്കിയ വ്യക്തിഗത കേസുകൾ വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കില്ല."

12. മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പെൻഷൻ അർഹമായ സേവനം കണക്കാക്കിയതിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, അത് രണ്ട് തൊഴിലുടമകൾ തമ്മിലുള്ള ആനുപാതികമായ സേവന വിഹിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുപാതിക പെൻഷനറി ബാധ്യത അടയ്ക്കുന്നതിന് വിധേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീടുള്ള 06.12.2003 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, 12.11.2002 ലെ മുൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ പരാമർശിക്കുന്ന പെൻഷനറി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രണ്ട് തൊഴിലുടമകൾ തമ്മിലുള്ള ആനുപാതിക അനുപാതം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി. പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

വഹിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 06.12.2003-ലെ പ്രസ്തുത സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പ്രസക്തഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

"സർക്കാർ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു, മൂന്നാമതായി ഉദ്ധരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലും തിരിച്ചും മുൻകൂർ സർവീസ് നടത്തിയാൽ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൻഷന്റെ ബാധ്യത, പൂർണ്ണമായും റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ആയിരിക്കും, ആനുപാതികമായ പെൻഷൻ അവൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്/സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുൻ സർവീസ് ഉപേക്ഷിച്ച ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ 12.11.02-ൽ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കും."

13. പ്രസ്തുത നിലപാട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ടെലികോം വകുപ്പിലെ തന്റെ സേവനം കണക്കാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാൻ അപ്പീൽവാദിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ന്യായമല്ല. അപ്പീൽവാദി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ സർവീസ് ഇടവേള അനുവദിച്ചാൽ, മുഴുവൻ ആശ്വാസവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കും. അതിനാൽ, ടെലികോം വകുപ്പിലെയും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെയും സേവനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സേവന ഇടമുറിവ് മാപ്പർഹിക്കാവുന്നതാണോ എന്നതാണ് തൽക്ഷണ കേസിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഏക ചോദ്യം.

14. പ്രസ്തുത വീക്ഷണത്തിൽ, യോഗ്യതാ സേവനം കണക്കാക്കാൻ, യോഗ്യതയില്ലാത്ത സാൻഡ്വിച്ച് കാലയളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിനെയാണ് അപ്പീൽവാദിക്കു വേണ്ടിയുള്ള അഭിഭാഷകൻ ആശ്രയിച്ചത്. ചട്ടം 29 (എ) ഭാഗം III കെഎസ്ആർ പരാമർശിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ്. 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

“ചട്ടം 29(എ) ഭാഗം III കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പൊതുസേവനത്തിന്റെ രാജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടൽ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യൽ, മുൻകാല സർവീസ് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിന് വിധേയമാണ്. മേല്പറഞ്ഞ ചട്ടം 29(ബി) പ്രകാരം, മറ്റൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് രാജിവയ്ക്കുന്നത് പൊതുസേവനത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജിയല്ല, രണ്ട് നിയമനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇടവേള സർവീസ് വൃജുകൾക്കും പൊതു അവധികൾക്കും കീഴിൽ അനുവദനീയമായ ജോയിന്റ് ടൈമിലും കവിയാൻ പാടില്ല.

2) യോഗ്യതയില്ലാത്ത സാൻഡ്വിച്ച് സേവനത്തെ മുൻകാല സർവീസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ബ്രേക്ക് ആയി കണക്കാക്കി മുൻകാല സേവനം പെൻഷനുള്ള യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിരവധി അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) സർക്കാർ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു, രണ്ട് സേവനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇടവേളയായി സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത യോഗ്യതയില്ലാത്ത സേവനത്തെ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം മുൻകാല പൊതുസേവനം പെൻഷനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള സേവനമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാകുന്നു. ”

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് സേവനങ്ങളിലെ ഇടവേള എന്ന നിലയിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത യോഗ്യതയില്ലാത്ത സേവനം അനുവദനീയമാണ്, കൂടാതെ മുൻകാല പബ്ലിക് സർവീസ് പെൻഷനുള്ള യോഗ്യതാ സേവനമായി കണക്കാക്കും എന്ന അപ്പീൽവാദി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആനുകൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവായതിനാൽ 30.06.2006-ന് അപ്പീൽവാദി വിരമിച്ചുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് ന്യായമാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. അത്തരം തർക്കത്തോട് യോജിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മുഴുവൻ ശ്രേണിയും കെഎടി യുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു, 25.07.2014 ലെ ഉത്തരവിനെതിരെ 17.09.2014 ലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, അപ്പീൽവാദിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, 24.09.2014 ൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ കേസ് തീർപ്പായിട്ടില്ല. ഖണ്ഡിക 2-ലെ പ്രസ്തുത സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ മുൻകൂർ യോഗ്യതാ സേവനം കണക്കാക്കാൻ ലഭിച്ച നിരവധി അപേക്ഷകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സേവനം കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന വശം 12.11.2002, 06.12.2003 തീയതികളിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു, അതായത്, അപ്പീൽവാദി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിരമിക്കാത്തപ്പോഴും. വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതായത്, സാൻഡ്വിച്ച് കാലയളവ് വിരമിച്ച ഉടൻ തന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അത് ഇപ്പോഴും തർക്കത്തിലാണ്. ഇടവേള അനുവദിച്ചതിന്റെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 24.09.2014 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് 21.05.2015 ന് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി

തള്ളിയത്.

15. പ്രസ്തുത വീക്ഷണത്തിൽ, കെഎടി അതിന്റെ നിഗമനത്തിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അത് റദ്ദാക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ കേരള ഹൈക്കോടതി O.P. (KAT) നമ്പർ 468/2017-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച 21.05.2019 ലെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുന്നു. ഒ.എ. നമ്പർ 975/2015 ലെ കെ.എ.ടി. പാസാക്കിയ 14.11.2016 ലെ ഉത്തരവ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഈ ദിവസം മുതൽ ബാധകമാകും.

16. അതനുസരിച്ച് ചെലവുകൾക്ക് ഉത്തരവില്ലാതെ അപ്പീൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

17. തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും ഇതിനാൽ തീർപ്പാക്കുന്നു.

.....J.

(M.R. SHAH)

.....J.

(A.S. BOPANNA)

ന്യൂ ഡൽഹി,

ഒക്ടോബർ 21, 2021.

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത്

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.